

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50632410320248240930
ID Comunicacao: 637061650
Data Disponibilizacao: 2026-06-11
Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

```
<html>
<head>
  <meta>

  <style></style>
</head>
<body>
<article>
```

```
<header>
  <div></div>
```

```
</header>
<section><b>CUMPRIMENTO DE SENTEN&Ccedil;A N&ordm; 5063241-03.2024.8.24.0930/SC</b></section>
<section><b><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>:
MACHADO</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: Edgar Gomes Figueiredo (OAB
RS035262)</td></tr></table></b></section>
<section>
  <p align="center">DESPACHO/DECIS&Atilde;O</p>
</section>
<section>
<p><span>Defiro o requerimento formulado pela parte exequente&nbsp;para que seja realizada, por meio do
sistema&nbsp;RENAJUD<span>, a consulta na base de dados do &ocirc;rg&atilde;o de tr&acirc;nsito sobre a
exist&ecirc;ncia de ve&iacute;culo(s) em nome da parte executada, objetivando a localiza&ccedil;&atilde;o de bens
penhor&aacute;veis, uma vez que a execu&ccedil;&atilde;o n&atilde;o est&aacute; integralmente
garantida.</span></span></p>
<p><span><span>Da resposta da autoridade supervisora, dever&aacute; ser observado um dos tr&ecirc;s impulsos
oficiais abaixo:</span></span></p>
```

<p>- busca positiva para veículo sem gravame</p>
<p>Lavre-se termo de penhora (CPC, art. 845, § 1º), devendo a parte exequente figurar como depositária, mediante condição suspensiva de o bem ser localizado e apreendido (CPC, art. 840, II e § 1º).</p>
<p>Proceda-se, pelo sistema RENAJUD, ao registro da penhora (CPC, art. 837) e, no interesse de jurisdição, à inclusão de restrição de transferência.</p>
<p>Intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 15 dias, o lugar onde o veículo poderá ser encontrado, sob pena de desconstituição do termo de penhora.</p>
<p>Ato contínuo, expeça-se mandado de avaliação, remoção e depósito, a ser cumprido no endereço informado, intimando-se as partes, na forma da lei (CPC, art. 841), com prazo de 15 dias para, querendo, apresentarem impugnação (CPC, art. 917, § 1º). A parte executada, presente no ato, reputar-se-á intimada da penhora (CPC, art. 841, § 3º).</p>
<p>- busca positiva para veículo com gravame</p>
<p>Se o referido automotor estiver gravado com cláusula de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing) em favor de terceiro credor (fiduciário/arrendante), intime-se a parte exequente para esclarecer se pretende a penhora do direito de crédito da parte executada sobre o bem, informando, na mesma ocasião, o endereço postal da instituição financeira credora.</p>
<p>Ainda nesta hipótese, concordando a parte exequente que a penhora recaia sobre os direitos creditórios, oficie-se ao terceiro credor, observando-se o endereço informado pela parte, para, no prazo de 30 dias, discriminar: a) a data de encerramento do contrato; b) o número de parcelas pagas e pendentes; c) o saldo devedor remanescente; e d) se o bem é objeto de busca e apreensão.</p>
<p>Após, retornem-se conclusos. </p>
<p>- busca negativa</p>
<p>Intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito em 30 dias, sob pena de suspensão do processo e do prazo prescricional por 1 ano (CPC, art. 921, III, § 1º), independentemente de nova conclusão, com a ciência de que, decorrido o prazo, os autos serão arquivados administrativamente e será retomada a contagem da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, III, §§ 2º e 4º).</p></section>
<section>
</section>
<section>
<div></div>
</section>
<footer>

</footer></article></body></html>